

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 618 del 26/09/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 286 del 26/09/2023

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per diritti di segreteria ai fini del rilascio del parere di competenza del CONI – Progetto per la “Realizzazione di una struttura sportiva multidisciplinare” a Squillace lido.-

CIG (SMARTCIG):

IMPEGNO: 370 Cap. 208 - Cod. 0102102

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l’Avviso Pubblico per la procedura a sportello per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie 2023” il Dipartimento per lo sport intende finanziare dei progetti per la realizzazione di strutture sportive multidisciplinari, concedendo i contributi necessari per nuove inderogabili esigenze sportive volti all’ampliamento delle possibilità di utilizzo degli spazi e/o degli impianti sportivi esistenti;

-l’Amministrazione intende partecipare al predetto avviso presentando il progetto per la “Realizzazione di una struttura sportiva multidisciplinare” sito in Squillace Lido;

-che occorre, altresì, approvare lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’intervento de quo;

Considerato che sul suddetto progetto di fattibilità tecnico-economica, risulta necessario acquisire il parere in linea tecnico-sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), documento da allegare all’istanza di finanziamento;

Dato atto che:

-per l’ottenimento del parere in linea tecnico-sportiva sul progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in argomento è necessario effettuare un versamento di € 150.00 in favore di CONI mediante bonifico bancario sul conto corrente della Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 01005 - 16300, avente le seguenti coordinate IBAN: IT46B0100516300000000016571 con la seguente causale: “Diritti di segreteria per rilascio parere CONI per il progetto per la “Realizzazione di una struttura sportiva multidisciplinare” a Squillace lido;

Ritenuto, pertanto, di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 150.00, relativa alla spesa per diritti per l’ottenimento del parere suddetto, sul progetto per la “Realizzazione di una struttura sportiva multidisciplinare” a Squillace lido, necessari ai fini dell’avanzamento procedurale della pratica in oggetto;

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l’Arch. Antonio Macaluso;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 241/90;

Preso atto che:

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

Considerato che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Visti:

-l’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l’art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. Di procedere con la richiesta del parere di merito al CONI sul progetto per la Realizzazione di una struttura sportiva multidisciplinare;
2. di impegnare e liquidare l'importo di € 150.00 relativa alla spesa per diritti per l'ottenimento del parere suddetto, sul progetto per la *“Realizzazione di una struttura sportiva multidisciplinare”* a Squillace lido, per l'ottenimento del parere in linea tecnico-sportiva sul progetto definitivo dell'intervento in argomento, con la seguente causale: *“Diritti di segreteria per rilascio parere CONI;*
3. di dare atto che la suddetta spesa di € 150.00, è esigibile sul bilancio corrente;
4. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 *“tracciabilità dei flussi finanziari”* l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
5. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
8. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
9. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 208 – Cod. 0102102 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)